

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6651/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายบวร แก้วสุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 134, มาตรา 135

ฉ. เบิกความว่า เห็นจำเลยทั้งสองขับรถจักรยานยนต์ไปบ้านของผู้เสียหาย แต่ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ได้ความว่าได้เดินทางไปทั้งไปและกลับ นอกจากนี้ตอน ส.ไปรับอาวุธปืนของกลางที่กุฎีของ ป.ส.เบิกความว่า อาวุธปืนอยู่ในเปื้ออยู่ที่กุฎี ป. ไม่พบจำเลยที่ 2 แต่ในคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ระบุว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนหยิบเปื้อใส่อาวุธปืนให้ ส.ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำให้การชั้นสอบสวนแตกต่างกับพยานโจทก์และพยานจำเลยที่น่าสืบ ทั้งจำเลยที่ 2 ได้เถียงว่าถูกขู่ให้รับสารภาพ คำให้การชั้นสอบสวนจึงไม่ชอบ ไม่อาจใช้ยืนยันจำเลยที่ 2 ในชั้นพิจารณาได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134และ 135

ฉ. เบิกความว่า เห็นจำเลยทั้งสองขับรถจักรยานยนต์ไปบ้านของผู้เสียหาย แต่ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ได้ความว่าได้เดินทางไปทั้งไปและกลับ นอกจากนี้ตอน ส.ไปรับอาวุธปืนของกลางที่กุฎีของ ป.ส.เบิกความว่า อาวุธปืนอยู่ในเปื้ออยู่ที่กุฎี ป. ไม่พบจำเลยที่ 2 แต่ในคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ระบุว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนหยิบเปื้อใส่อาวุธปืนให้ ส.ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำให้การชั้น

สอบสวนแตกต่างกับพยานโจทก์และพยานจำเลยที่น่าสืบ ทั้งจำเลยที่ 2 ได้เถียงว่า ถูกขู่ให้รับสารภาพ คำให้การชั้นสอบสวนจึงไม่ชอบ ไม่อาจใช้ยันจำเลยที่ 2 ในชั้น พิเคราะห์ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134และ 135

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี - นายพิชัย เพ็งผ่อง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชนะ ภาสกานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ